

METROPOLITNÍ
UNIVERZITA PRAHA



Základy autorského práva a ochrany osobnosti 9.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Ochrana práva autorského

- Směrnice 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví
- Autorský zákon: §§ 40 – 45 AutZ

Ochrana práva autorského

Nástroje ochrany:

- právní a mimoprávní nástroje (technická ochrana, utajení, registrace)
- veřejnoprávní a soukromoprávní
- autorskoprávní, nekalosoutěžní (nově §§ 2972 – 2990) a obecné
- zákonné a smluvní nástroje
- uplatňovat je lze jednotlivě nebo i všechny

Soukromoprávní nástroje:

Žaloba na určení autorství:

- § 80 písm. c) o.s.ř.: naléhavý právní zájem
- Možné důkazy pro řízení: registrace (DILIA), notářská úschova, posílání dopisů, elektronické informace

Zdržovací (negatorní) žaloba:

- Pokud zásah do práva trvá nebo reálně hrozí zásah (ohrožení práva), mohu se domáhat zákazu ohrožení práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy

Soukromoprávní nástroje:

Nárok na odstranění následků zásahu do práva:

- Pokud trvají následky (i když třeba netrvá ani nehrozí zásah)
- nárok na stažení z obchodování nebo z jiného užití
- nárok na zničení rozmnoženin
- nárok na zničení pomůcky k odstranění technické ochrany dle § 43 AutZ

Poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu:

- omluva
- zadostiučinění v penězích, pokud je přiznání jiného zadostiučinění nedostačující – výši určí soud
- nejedná se o odstranění následků ani o náhradu škody

Zákaz poskytování služby využívané k porušování práv

- Pokud službu využívají třetí osoby k porušování či ohrožování práv

Soukromoprávní nástroje:

Nárok na uveřejnění rozsudku:

- V rozsudku, kterým bylo žalobci vyhověno, lze přiznat navíc i nárok na zveřejnění rozsudku
- na náklady neúspěšného účastníka
- rozsah, formu a způsob - stanoví soud podle povahy zásahu i jeho následků
- je třeba o to požádat v návrhu!

Nárok na sdělení údajů:

- o původu napodobeniny, o způsobu a rozsahu jejího užití, včetně finanční stránky, o totožnosti osob - výrobců i distributorů

Soukromoprávní nástroje:

Nárok na náhradu škody:

- **Skutečná škoda + ušlý zisk** dle § 2909 a násl. NOZ
- Místo skutečně ušlého zisku se lze domáhat licenční odměny v obvyklé výši v době nakládání s dílem
- kauzální nexus (příčinná souvislost)
- zavinění - subjektivní odpovědnost

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení:

- dvojnásobek odměny, která by byla za danou licenci obvyklá v době nakládání s dílem
- kauzální nexus
- objektivní odpovědnost

Soukromoprávní nástroje – aktivní legitimace:

Aktivní legitimaci má (§ 41 AutZ):

- sám autor: všechny nároky (neposkytl-li výhradní licenci či není-li výkon dán ze zákona)
- nabyvatel výhradní licence nebo výhradního výkonu majetkových práva ze zákona:
nárok negatorní, odstraňovací, na sdělení údajů, na uveřejnění rozsudku, na náhradu škody a na bezdůvodné obohacení;
- autor má ostatní nároky a má zachován nárok na uveřejnění rozsudku

Zvláštní skutkové podstaty zásahu do práva

Právní ochrana technické ochrany (§ 43)

- **Účinný technický prostředek ochrany:** technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění
- **Zásah do práv:** obcházení ochrany, vývoj, výroba, nabízení k prodeji či pronájmu nebo půjčení, dovoz, nebo rozšiřování pomůcky pro obcházení ochrany
- Prostředek ochrany nesmí zabránit využití výjimek z práva autorského, pouze v případě rozmnoženin pro osobní potřebu smí regulovat jejich počet

Zvláštní skutkové podstaty zásahu do práva

Ochrana elektronické informace o správě práv k dílu (§ 44)

- Informace o správě práv k dílu = informace určená autorem, identifikující dílo, autora a způsoby a podmínky užití + čísla a kódy, která jsou nositeli takové informace; + informace připojená k rozmnoženině nebo k dílu sdělovanému veřejnosti
- zásah: odstranění nebo změna informace;
- rozšiřování (i dovoz) díla a jeho sdělování veřejnosti, kde byly informace odstraněny nebo pozměněny

Další zásah do práv (§ 45):

- **Použití názvu nebo vnější úpravy díla pro dílo téhož druhu již po právu použité jiným autorem**
- možnost vyvolání záměny obou děl
- není třeba soutěžní vztah

Veřejnoprávní nástroje

- Trestněprávní ochrana:

Trestní zákoník: 40/2009 Sb. (od 1.1.2010)

§ **270** Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi:

sazba odnětí svobody 6 měsíců až 8 let, peněžitý trest, propadnutí věci

§ **271** Padělání a napodobení díla výtvarného umění:

sazba odnětí svobody 1 rok až 10 let

Veřejnoprávní nástroje

- **Ochrana ve správním právu:**

přestupky a správní delikty: **§§ 105a-105c AutZ** (na rozdíl od průmyslových práv nejsou v přestupkovém zákoně)

Přestupky fyzických osob – projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokuty do 150 tis. Kč

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob – projednává buď obecní úřad, nebo MKČR, pokuty až do 500 tis.

Přestupky kolektivních správců – projednává MKČR – pokuty až do 500 tis. Kč

Ochrana spotřebitele - §§ 5 odst. 2 a 8a ZoOS (634/1992 Sb.)

- nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících práva duševního vlastnictví = klamavá obchodní praktika

- pokud dozorový orgán vykonává kontrolu na podnět majitele práv duš. vlastnictví, má povinnost složit jistotu

Veřejnoprávní nástroje

- Ochrana ve vztahu k celním orgánům:

podle § 42 AutZ (právo autora a kolektivního správce požadovat od celních orgánů informace, právo nahlížení do celních a statistických dokumentů)

podle zákona č. **355/2014 Sb.** o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (protipirátský zákon)

Protipirátský zákon

- **č. 355/2014 Sb.** o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
- Oprávněná osoba: vlastník autorského práva
- Oprávněná osoba může požadovat, aby celní orgán přijal opatření, žádost se podává na celní ředitelství
- Podmínkou je složení jistoty – kvůli povinnosti náhrady škody a náhrady nákladů na přijetí opatření
- Opatření: Zadržení zboží, pozastavení zboží, zničení zboží, bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům (pod podmínkou odstranění značek a zamezení uvedení na trh)
- Speciální přestupky a správní delikty – pokuty až do 10 mil. Kč

Děkuji za pozornost!